

AKTE VAN LEVERING

Kenmerk: 201641501401/GG

Heden, negenentwintig december tweeduizend zestien, verschenen voor mij, mr. Armand Hanser, notaris gevestigd te Raamsdonksveer:

1. de heer Levinus Gerard Jan Kornet, geboren te Werkendam op zevenentwintig februari negentienhonderdtachtig (27-02-1980), zich legitimerende met zijn Nederlands paspoort met nummer NT9HH0023, afgegeven te Werkendam op drieëntwintig september tweeduizend vijftien (23-09-2015), wonende Beatrixhaven 25 c, 4251 NK Werkendam, gehuwd, te dezen handelende als zelfstandig bevoegd bestuurder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Korvui B.V., statutair gevestigd te Werkendam, kantoorhoudende Beatrixhaven 25 c, 4251 NK Werkendam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 18090891, en als zodanig gemelde vennootschap te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigend, welke voormelde vennootschap handelt als zelfstandig bevoegd bestuurder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Kornet Investments B.V., statutair gevestigd te Werkendam, kantoorhoudende te 4251 NK Werkendam, Beatrixhaven 8 b, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 17214753;
en als zodanig laatstgemelde vennootschap, hierna te noemen: "verkoper" te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigend;
2. a. de heer Willem Jan Vissers, geboren te Woudrichem op eenentwintig maart negentienhonderddrieëntachtig, zich identificerende met zijn Nederlandse identiteitskaart, met kenmerk ITFLKRKK2, uitgegeven te Werkendam, op negenentwintig juli tweeduizend vijftien;
b. mevrouw Woutrina Pieternella Bikker, geboren te Hardinxveld-Giessendam op twee juli negentienhonderdnegenentachtig, zich identificerende met haar Nederlandse identiteitskaart, met kenmerk IWK5B2C51, uitgegeven te Werkendam op zes juli tweeduizend zestien;
zonder het maken van huwelijkse voorwaarden gehuwde echtgenoten, tezamen wonende te 4251 DR Werkendam, Richter 133;
en voornemens het hierna te vermelden registergoed te gaan bewonen, hierna zowel tezamen als ieder afzonderlijk te noemen: "koper".

De verschenen personen verklaarden:

KOOP

Verkoper en koper hebben op eenendertig oktober tweeduizend zestien een koopovereenkomst gesloten met betrekking tot het hierna te vermelden registergoed. Van de koopovereenkomst blijkt uit een onderhandse akte die hierna wordt aangeduid met "de koopovereenkomst".

LEVERING

Ter uitvoering van de koopovereenkomst levert verkoper hierbij aan koper, die hierbij aanvaardt, gezamenlijk, ieder voor de onverdeelde helft:

OMSCHRIJVING REGISTERGOED

het recht van eigendom, belast met het nader te omschrijven zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder b van de Belemmeringenwet Privaatrecht zoals deze luidde tot een januari negentienhonderdtweënnegentig, met betrekking tot het woonhuis met erf, ondergrond en tuin gelegen te **4251 KJ Werkendam, Laan van Welgelegen 1**, kadastraal bekend gemeente **Werkendam, sectie P, nummer 576** ter grootte van twee are en zestig

centiare (2 a 60 ca),
hierna te noemen: "het verkochte".

KOOPPRIJS

De koopprijs van het verkochte is: tweehonderdvijfenveertigduizend euro (€ 245.000,00).

WOONPLAATSKEUZE

Terzake van de uitvoering van deze overeenkomst, waaronder tevens dient te worden begrepen de inschrijving in de openbare registers, alsmede voor de fiscale gevolgen, wordt woonplaats gekozen ten kantore van de bewaarder van deze akte.

EINDE KADASTERDEEL

BEPERKTE RECHTEN IN KADASTRALE REGISTRATIE

Voornoemd zakelijk recht is gevestigd op het perceel ten behoeve van de besloten vennootschap Enexis B.V. gevestigd te 's-Hertogenbosch en kantoorhoudende te Magistratenlaan 116 te 5223 MB 's-Hertogenbosch.

GEBRUIK

Het verkochte zal door koper worden gebruikt als particulier woonhuis, hetgeen door partijen wordt gezien als normaal gebruik.

Ten aanzien van dit gebruik van het verkochte heeft verkoper het volgende meegedeeld:

- hem is niet bekend dat dit gebruik op publiek- of privaatrechtelijke gronden niet is toegestaan;
- hij staat niet in voor andere eigenschappen dan die voor een normaal gebruik nodig zijn of voor gebreken die dat normale gebruik belemmeren en die aan koper kenbaar zijn op het moment van het tot stand komen van het koopcontract.

ROERENDE ZAKEN

Blijkens het koopcontract zijn verkoper en koper overeengekomen dat de in de koopprijs opgenomen roerende zaken op nihil worden gewaardeerd.

OMZETBELASTING

Over de koopprijs is geen omzetbelasting verschuldigd.

OVERDRACHTSBELASTING

Wegens de verkrijging van het verkochte is overdrachtsbelasting verschuldigd.

De overdrachtsbelasting komt voor rekening van koper.

De overdrachtsbelasting is verschuldigd over de koopprijs, aangezien deze ten minste gelijk is aan de waarde van het verkochte.

Aan overdrachtsbelasting is derhalve verschuldigd een bedrag groot **vierduizend negenhonderd euro (€ 4.900,00)**.

VERREKENING ZAKELIJKE LASTEN

De zakelijke belastingen en lasten met betrekking tot het verkochte, derhalve niet de onroerende zaak belasting wegens feitelijk gebruik, zijn vanaf heden voor rekening van koper. De aanslagen over het lopende jaar, welke nog op naam van verkoper zijn of worden opgelegd, moeten geheel door de verkoper worden betaald, waarna door hem van koper het door deze te dragen aandeel daarin kan worden gevorderd over het tijdvak van heden tot en met eenendertig december van het lopende jaar.

KWIJTING

Koper heeft de koopprijs en het verder door hem blijkens het koopcontract en deze akte verschuldigde voldaan door storting op een kwaliteitsrekening ten name van Amer Notarissen inzake derden, ter uitbetaling op de wijze als is vermeld in het koopcontract.

Verkoper kwiteert koper voor die betaling.

VOORGAANDE VERKRIJGING

Het verkochte is door de verkoper in eigendom verkregen door de inschrijving ten Kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers, in Register Hypotheken 4, op

twintig augustus tweeduizend tien in deel 58736 nummer 3, van het afschrift van een akte van levering, inhoudende kwijting voor de koopsom en afstand van het recht om ontbinding te vorderen, op twintig augustus tweeduizend tien voor mr. J.W.A.M. Bongers, notaris te Woudrichem, verleden.

BEPALINGEN KOOPCONTRACT

Voor zover daarvan in deze akte niet uitdrukkelijk is afgeweken, zijn op de koop en de levering van toepassing de bepalingen vermeld in het koopcontract, waaronder:

Artikel 1

Kosten

De kosten wegens de levering en overdracht van het verkochte zijn voor rekening van koper.

Artikel 2

Leveringsverplichting, juridische en feitelijke staat

1. Verkoper levert aan koper eigendom van het verkochte die:
 - a. onvoorwaardelijk is en niet is onderworpen aan inkorting, ontbinding of aan welke vernietiging dan ook;
 - b. niet bezwaard is met beslagen of rechten van hypotheken of inschrijvingen daarvan, dan wel met andere beperkte rechten, behoudens de in deze akte vermelde dan wel die waarnaar in deze akte wordt verwezen;
 - c. niet bezwaard is met beperkte rechten behoudens erfdienstbaarheden als heersend- of lijdend erf, van welke de aan verkoper bekende hierna zullen worden vermeld, al dan niet door middel van een verwijzing;
 - d. niet bezwaard is met kwalitatieve verplichtingen, behoudens de in deze akte vermelde dan wel die waarnaar in deze akte wordt verwezen;
 - e. niet belast is met andere bijzondere lasten en beperkingen, behoudens de in deze akte vermelde dan wel die waarnaar in deze akte wordt verwezen.
2. De aflevering (feitelijke levering) van het verkochte dient heden plaats te vinden, vrij van huur en elk ander gebruiksrecht, geheel ontruimd met uitzondering van voormelde roerende zaken, in de feitelijke staat waarin het verkochte zich op heden bevindt, met dien verstande dat deze staat, anders dan door toedoen van koper en behoudens normale slijtage, niet minder mag zijn dan de staat waarin het verkochte zich bevond bij het tot stand komen van de koop.
Hetzelfde geldt voor de aflevering van voormelde roerende zaken.
3. Indien de door verkoper opgegeven maat of grootte of de verdere omschrijving van het verkochte niet juist of niet volledig zijn, zal geen van partijen daaraan enig recht ontleenen.

Artikel 3

Baten en lasten, risico

Met ingang van heden komen de baten aan koper ten goede en zijn de lasten voor zijn rekening. Het verkochte is voor risico van koper, onmiddellijk na het verlijden van deze akte van levering.

Artikel 4

Titelbewijzen en bescheiden

De op het verkochte betrekking hebbende titelbewijzen en bescheiden als bedoeld in artikel 9 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn, indien en voorzover verkoper deze in zijn bezit had, aan koper afgegeven.

Artikel 5

Aanspraken

Voorzover de levering daarvan niet reeds heeft plaatsgehad, levert verkoper bij deze aan

koper, die aanvaardt, alle in het koopcontract bedoelde aanspraken die verkoper nu of te eniger tijd kan doen gelden ten aanzien van derden, waaronder begrepen architecten, bouwers, aannemers, onderaannemers, installateurs en/of leveranciers van het verkochte (en de meeverkochte roerende zaken), of gedeelte(n) daarin/daarvan, alsmede de rechten uit eventuele premieregelingen, garantieregelingen en garantiecificaten, alles voorzover deze regelingen overdraagbaar zijn en zonder dat verkoper tot enige vrijwaring gehouden is.

Koper is thans bevoegd om de overdracht van de betreffende rechten te bewerkstelligen door mededeling te doen aan de personen jegens wie die rechten kunnen worden uitgeoefend.

Artikel 6

Aanvaarding bijzondere lasten en beperkingen

Koper aanvaardt uitdrukkelijk de hierna in deze akte vermelde bijzondere lasten en beperkingen, alsmede die bijzondere lasten en beperkingen die voortvloeien uit feiten die aan hem bekend zijn of aan hem bekend hadden kunnen zijn uit eigen onderzoek, voorzover een dergelijk onderzoek naar de geldende verkeersopvattingen van hem verlangd mag worden.

GARANTIES

De bepalingen van het koopcontract en met name de in het koopcontract door partijen verstrekte garanties blijven onverkort van kracht, voorzover daarvan thans niet uitdrukkelijk is afgeweken en voorzover deze nog van kracht kunnen zijn.

ONTBINDENDE VOORWAARDEN UIT ONDERLIGGENDE OVEREENKOMSTEN

Alle ontbindende voorwaarden die eventueel zijn overeengekomen in het koopcontract of in nadere overeenkomsten die op de koop betrekking hebben, zijn thans uitgewerkt.

Noch verkoper noch koper kan zich terzake van deze koop en levering nog op een ontbindende voorwaarde beroepen.

Koper verklaart dat de bedenktijd van artikel 2 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek is verstreken, zonder dat hij gebruik heeft gemaakt van zijn recht de koop te ontbinden.

BIJZONDERE VERPLICHTINGEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF ERFDIENSTBAARHEDEN

Verkoper verwijst voor bestaande erfdienstbaarheden met betrekking tot het verkochte en/of rechten als bedoeld in artikel 5 lid 3 letter b van de Belemmeringenwet Privaatrecht (zoals de tekst luidde vóór één januari negentienhonderd tweeënnegentig) en/of rechten van opstal en/of bepalingen en bedingen gestipuleerd door een burgerlijke gemeente(n), (een) ander(e) overheidslicha(a)m(en) en/of (semi-) overheidsbedrijf(bedrijven), (een) privaatrechtelijke rechtsperso(o)n(en) en/of (een) natuurlijk(e) perso(o)n(en) naar voormelde aankomsttitel.

Alle in gemelde akte(n) opgenomen en toepasselijk verklaarde bepalingen en bedingen worden door partijen geacht woordelijk in de onderhavige akte te zijn opgenomen en daarvan deel uit te maken.

Koper heeft een kopie van voormelde akte(n) ontvangen of is anderszins bekend met de inhoud van die akte(n), zodat hij zich noch jegens verkoper noch jegens mij, notaris, ooit zal kunnen beroepen op zijn onbekendheid met de daaruit blijkende rechten en verplichtingen van de eigenaar van het verkochte. De inhoud van voormelde bepalingen is door mij, notaris, voorafgaand aan het passeren met koper besproken en aan koper toegelicht.

Voor zover in gemelde akte(n) bepalingen voorkomen danwel daarin verwezen wordt naar bepalingen krachtens welke rechten en/of verplichtingen - al dan niet met een kwalitatief karakter - moeten worden overgedragen casu quo opgelegd of opgedragen

aan koper:

1. doet verkoper dat bij deze;
2. aanvaardt koper die rechten bij deze en verbindt hij zich jegens verkoper, jegens de oorspronkelijke stipulator(s) van de bedoelde bepalingen en jegens al degenen ten behoeve van wie - ingevolge die bepalingen - die bepalingen zelve en de daaruit voortvloeiende verplichtingen moeten worden opgelegd om die bepalingen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen op zich te nemen en te zullen nakomen;
3. aanvaardt verkoper - voor zich en namens en ten behoeve van de overige onder b. bedoelde belanghebbenden - hetgeen waartoe koper zich hiervóór sub b. heeft verbonden.

ENERGIELABEL

Sinds één januari tweeduizend vijftien (01-01-2015) geeft de rijksoverheid een voorlopig energielabel af voor iedere woning in Nederland. Verkoper is vanaf die datum verplicht dit voorlopig label vóór de eigendomsoverdracht definitief te laten maken. Het niet hebben van een gevalideerd label is voor rekening en risico van Verkoper. De aan het definitief maken verbonden kosten komen voor rekening van Verkoper.

Verkoper heeft het originele energielabel aan Koper overhandigd dan wel zal deze aan Koper overhandigen, welk energielabel door Koper zal worden aanvaard.

DOORHALING HYPOTHECAIRE INSCHRIJVINGEN

Partijen geven volmacht aan ieder van de medewerkers verbonden aan het kantoor van mij, notaris, om zonodig namens hen de afstand van hypotheekrechten aan te nemen, voor zover deze thans nog ten laste van anderen dan koper mochten zijn ingeschreven op het verkochte en voorts terzake alles meer te doen wat te dezen nodig mocht zijn.

VOLMACHT RECTIFICATIE

Verkoper en koper geven volmacht aan de ten kantore van Amer Notarissen te Raamsdonksveer werkzame personen om zo nodig deze akte alsmede de akte van hypothecaire geldlening waarmee koper het verkochte bij akte mede op heden voor mij, notaris, te verlijden zal belasten, te rectificeren.

SLOT AKTE

WAARVAN AKTE verleden te Raamsdonksveer (gemeente Geertruidenberg) op de datum in de aanhef genoemd.

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.

De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen die voor partijen uit de akte voortvloeien.

De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris om vijftien uur en twintig minuten (15:20u)

(Volgt ondertekening)

VOOR AFSCHRIFT

(getekend:) mr. A. Hanser.

De ondergetekende, mr. Armand Hanser, notaris te Raamsdonksveer, verklaart dat de vervreemding in dit stuk niet in strijd is met de Wet voorkeursrecht gemeenten.

(getekend:) mr. A. Hanser.

De ondergetekende, mr. Armand Hanser, notaris te Raamsdonksveer, verklaart dat dit afschrift inhoudelijk een volledige en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is. |

Verklaring:

Het voorgaande stuk is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op 30-12-2016 om 09:00 in register Onroerende Zaken Hyp4 in deel 69780 nummer 164.

Een elektronisch document met voornoemde inhoud was gewaarmerkt met een digitale handtekening, die blijkens bijbehorend certificaat van QuoVadis CSP - PKI Overheid CA - G2 met nummer EB5FE36BD01240D640358C900F62BA4414CA88 toebehoort aan Armand Hanser.

Naam bewaarder: Mr. B.H.J. Roes.